

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1857/2532

นางสาวนิตยา เนตรสุวรรณ

โจทก์

นายโยธิน พรหมศิริรักษ์ กับพวก

จำเลย

นายประจวบ อินทมาตย์ ทนายจำเลยทั้ง

สอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 94)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินจำนวน 100,000
บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 2 เมษายน
2527 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 115,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 100,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้จำเลย
ที่ 2 ชำระแทนจนครบถ้วนแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82,84)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยผู้มีชื่อได้นำ
หลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น
(อันดับ 39,71)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ในต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้
เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับใน
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ในต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้
เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับใน
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ